

0008679-30.2018.8.26.0625

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Cláudia Calles Novellino Ballesterio

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

Richiel Monteiro de Assis Santos

Vistos.

Richiel Monteiro de Assis Santos foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado, por cinco vezes, por incursão no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c.c. o art. 29 e c.c. o art. 70, todos do Código Penal, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

1ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros s/n, .

Centro - CEP 12020-070, Taubaté-SP

Fone: (12) 3631-3040 - E-mail: taubate1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 0008679-30.2018.8.26.0625 - /

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008679-30.2018.8.26.0625

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor

Réu

Justiça Pública

Richiel Monteiro de Assis Santos

Vistos.

Richiel Monteiro de Assis Santos foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e está sendo processado, por cinco vezes, por incursão no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c.c. o art. 29 e c.c. o art. 70, todos do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 26 de fevereiro de 2017, por volta de 14h20, nas dependências do restaurante localizado na Rua Narizinho, 627, Água Quente, nesta cidade e comarca de Taubaté, agindo em concurso de agentes com o adolescente Leandro Matheus de Almeida Cunha, vulgo "Teteu", mediante grave ameaça à pessoa, consistente no emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito de ambos, cerca de R\$ 1.700,00 em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial representado por José Edson de Campos, além de celulares, relógio, R\$ 320,00 em dinheiro, duas bolsas femininas contendo documentos pessoais e cartões bancários, dentre outros objetos de uso pessoal, pertencentes à pessoa física do proprietário José Edson de Campos e às funcionárias Maria Tereza Francisca da Conceição de Campos, Leonora dos Santos Carlos e Leticia Caroline Alves. Ademais, o réu corrompeu ou facilitou a corrupção de Leandro Matheus de Almeida Cunha, vulgo "Teteu", menor de 18 anos, com ele praticando

infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Descreve a denúncia que, próximo ao horário de fechamento do restaurante, o réu e o adolescente, previamente ajustados, lá chegaram de motocicleta, decididos a praticar o crime de roubo. Para tanto, ingressaram no local, ainda de capacetes, abordaram o proprietário e as funcionárias e, mediante o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto, exigindo a entrega do dinheiro do caixa, bem como dinheiro, relógio e celulares pertencentes às pessoas físicas presentes no estabelecimento. As vítimas, temerosas e prudentes, não reagiram e entregaram os bens. Durante a ação, um dos agentes (branco) tirou o capacete, enquanto o outro (pardo ou moreno) o manteve na cabeça, porém, abrindo a viseira. De posse dos objetos, o réu e o adolescente fugiram para local desconhecido. A polícia foi acionada, mas eles não foram localizados. Durante as investigações, as vítimas reconheceram e identificaram os sujeitos ativos do crime por meio de fotos. Formalmente interrogado, o réu negou a prática do crime, assim como o adolescente Leandro. Assim agindo, o réu facilitou a corrupção do adolescente ao praticar a infração penal na companhia do menor infrator. O produto do crime não foi recuperado (fls. 100/103 e aditamento às fls. 153/156).

Recebida a denúncia e seu aditamento, para exclusão do adolescente Leandro Matheus de Almeida da acusação, ante sua inimputabilidade (fls. 104/106 e 158/159, respectivamente), este último em 08 de junho de 2021, o réu foi citado (fls. 170) e apresentou resposta escrita à acusação, em que impugnou a pretensão acusatória (fls. 176/177).

Indeferido o pedido defensivo de rejeição da denúncia e saneado o processo (fls. 178/180), realizou-se audiência de instrução por meio de teleconferência, oportunidade em que se procedeu à inquirição das vítimas e ao interrogatório do réu, sendo homologada a desistência de oitiva das demais testemunhas; seguiu-se a apresentação de alegações finais orais.

O Ministério Público requereu a absolvição do réu, uma vez que a autoria não foi devidamente comprovada em razão da insuficiência da prova oral produzida, inclusive porque o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial não foi ratificado em juízo.

A Defesa do réu reiterou as assertivas do Ministério Público e seus fundamentos e igualmente pugnou por absolvição.

A audiência foi realizada e gravada mediante utilização da plataforma Microsoft Teams e seu registro audiovisual foi posteriormente salvo no sistema informatizado SAJ-PG5 (fls. 204/205).

É o relatório.

Decido.

O réu está sendo acusado do crime de roubo, qualificado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por cinco vezes em concurso formal, e pelo crime de corrupção de menores.

Ainda em solo policial o ofendido José Edson de Campos narrou que no horário de fechamento de seu restaurante, após estacionarem a moto CB 300, dourada, de placa ESW-9678, dois indivíduos, um branco e outro moreno, adentraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Ambos estavam usando capacete e um deles estava armado com um revólver. Levaram o dinheiro do caixa e diversos objetos eletrônicos (celulares), do ofendido e de funcionários, descritos no RDO elaborado na época dos fatos. Os indivíduos eram de estatura mediana, tendo conseguido visualizar o rosto do indivíduo branco porque este tirou o capacete. A viseira do outro indivíduo estava levantada e conseguiu também visualizá-lo. Soubes por comentários no bairro que um dos autores teria o apelido de "Teteu", e posteriormente soube que ele se

chama Leandro Matheus de Almeida Cunha, reconhecendo-o por fotografia na delegacia. Também reconheceu o indivíduo moreno como sendo o réu.

Também quando inquirido em juízo o ofendido José Edson narrou que na data dos fatos, próximo ao horário de fechamento de seu estabelecimento comercial, dois indivíduos entraram, anunciaram o assalto e todos os funcionários foram levados para a cozinha. Na saída, um dos assaltantes levantou o capacete, o que permitiu que posteriormente procedesse ao seu reconhecimento fotográfico na delegacia, sendo identificado o adolescente Leandro Matheus, sendo ele quem portava uma arma de fogo. Entretanto, não foi possível identificar quem seria o segundo assaltante, pois não chegou a visualizar sua fisionomia. Afirmou que foram levados seus pertences, assim como pertences do estabelecimento e dos respectivos funcionários. Mostrou a filmagem do ocorrido a uma pessoa, que mencionou o nome do réu, no entanto, não possui mais o contato dessa pessoa. Afirmou que não houve agressões físicas. Por fim, durante o reconhecimento efetivado em juízo, não foi capaz de apontar nenhum dos indivíduos que lhe foram apresentados como sendo o autor do delito.

Por seu turno, a vítima Maria Tereza Francisca da Conceição de Campos, quando inquirida em solo policial, disse que por volta de 14h20min dois indivíduos, um branco e outro moreno, adentraram o estabelecimento e anunciaram o assalto. Estavam usando capacete e um deles estava armado com um revólver. Levaram dinheiro do caixa e diversos outros pertences. Os assaltantes levaram todos até a cozinha, tendo eles recolhido os bens e deixado o local numa motocicleta de cor dourada. Soube por comentários no bairro que um dos autores do delito teria o apelido de "Teteu" e, posteriormente, soube que ele se chama Leandro Matheus, o qual reconheceu fotograficamente na delegacia. Também reconheceu o indivíduo moreno como sendo o réu.

Em juízo a mesma vítima narrou que, próximo ao horário de fechamento do estabelecimento comercial, dois indivíduos entraram e anunciaram o assalto. Levaram todos os funcionários para a cozinha, tendo um dos assaltantes permanecido com os funcionários, enquanto o outro recolhia os pertences: celulares, dinheiro, relógio, chaves, carteiras e bolsas. Quando da ação dos assaltantes não conseguiu identificá-los, pois estavam usando capacete, no entanto, posteriormente pôde reconhecer um deles como sendo Leandro Matheus em uma gravação, pois este havia retirado o capacete em determinado momento, tendo procedido ao reconhecimento dele na delegacia. Por fim, alegou que não teria condições de reconhecer o outro envolvido no assalto.

O réu, ao ser interrogado em juízo, reiterou a negativa de autoria da prática delitiva que apresentou à autoridade policial. Em ambas as oportunidades confirmou conhecer o adolescente Leandro Matheus, por serem amigos desde a infância, mas em juízo alegou que a última vez que o viu foi quando este fora encaminhado para a Fundação CASA. Por conseguinte, desconhece o envolvimento dele no delito apurado nestes autos. Por fim, revelou que, excetuando-se o policial civil Guilherme Marcondes Pereira de Oliveira, com quem não possui qualquer desavença, não conhece as demais testemunhas. Em sede policial, em acréscimo, assinalou que não possui motocicleta.

Portanto, conquanto provada a existência do crime, não há certeza sobre a autoria. Os reconhecimentos fotográficos efetivados em solo policial não foram ratificados em juízo, e em consequência em nada contribuíram para a elucidação dos fatos criminosos. Conquanto na fase inquisitiva as vítimas tenham reconhecido Leandro Matheus - já que este retirou seu capacete após o cometimento do delito -, reconheceram o réu sob a única justificativa de ser um indivíduo moreno, uma vez que o segundo agente envolvido no roubo permaneceu a todo momento com o capacete, tendo apenas levantado a viseira. Dessarte, não foram capazes de descrever outras características para que fosse possível imputar a autoria do crime ao réu, tanto

que, em procedimento de reconhecimento feito em juízo, a vítima José Edson não foi capaz de apontar nenhum dos indivíduos que lhe foram apresentados como sendo aquele que havia praticado o delito, inclusive não sabendo se ali estava presente Leandro ou o réu, bem como a vítima Maria Tereza afirmou, de antemão, que não seria capaz de reconhecer o réu.

Não bastasse, nas duas ocasiões em que interrogado o réu negou a prática delitiva e alegou que não possui motocicleta. No mais, afirmou que conhece Leandro, pois são amigos de infância, e que este havia sido encaminhado para a Fundação CASA, não o tendo visto desde então.

Desta feita, como reconhecem e sustentam o Ministério Público e a Defesa, embora comprove a materialidade dos fatos por Boletim de Ocorrência (fls. 06/09), Auto de Reconhecimento Fotográfico (fls. 11 e fls. 13) - ressaltando-se o fato de terem supostamente reconhecido o réu por ser um indivíduo moreno - e Relatório de Investigações (fls. 89/93), não há provas de autoria, produzidas sob o crivo do contraditório, suficientes ao ensejo da condenação, já que não ratificadas em juízo as provas da fase inquisitiva, o que desatende ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e absolvo Richiel Monteiro de Assis Santos da acusação de incursão no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, c.c. o art. 29 e c.c. o art. 70, todos do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal, o que faço com fundamento no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Publique-se. Intimem-se.

Ao trânsito em julgado, dê-se destinação a objetos e valores eventualmente apreendidos, procedam-se às anotações e comunicações necessárias e arquivem-se os autos, com observâncias das cautelas de praxe.

Taubaté, 12 de março de 2022.

Cláudia Calles Novellino Ballesterro
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA